CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO SU-071-2023	
Consideración previa	Conforme al artículo 195 numeral 6° de la Ley 100 de 1.993, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y conforme a la facultad establecida en el Manual de contratación del 15 de agosto de 2014 de la E.S.E.; se procede a la celebración del presente contrato por contratación directa por tratarse de mínima cuantía en los términos del artículo 14 del Estatuto de Contratación de la entidad.
Modalidad de selección	Contratación Directa
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE EQUIPOS TÉCNOLÓGICOS, DE OFICINA, COMPUTO Y MUEBLES PARA FORTALECER LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE REMEDIOS, ANTIOQUIA.
Contratante	
Contratante	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS
Nit	890.985.092-3
Representante Legal:	CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ
Cedula de Ciudadanía:	98.591.244
Contratista	
Nombre:	SISTEMAS, REDES Y SERVICIOS – SIRES S.A.S.
Nit.	811.045.924-6
Representante Legal:	LUIS HERNÁN GARZÓN RIOS
Cédula de ciudadanía:	15.380.648
Cláusulas del contrato	
Consideraciones previas para la celebración del contrato	1. Que Las E.S.E. de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993 tienen como objeto la prestación de servicios de salud. 2. Que EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE se encuentran debidamente facultados para la celebración del presente contrato. 3. Que el contratista realizará la prestación de servicios de apoyo administrativo y/o asistencial.
Primera: objeto	SUMINISTRO DE EQUIPOS TÉCNOLÓGICOS, DE OFICINA, COMPUTO Y MUEBLES PARA FORTALECER LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE REMEDIOS, ANTIOQUIA.
Segunda: obligaciones generales del contratista	Constituyen las principales obligaciones para EL CONTRATISTA: a) Obrar con diligencia en los asuntos a él encomendados. b) Realizar el servicio solicitado en forma idónea, oportuna y con calidad. c) Velar por el uso adecuado de los equipos que se asignen, evitando su pérdida o deterioro. d) Prestar el servicio en la forma adecuada.

Obligaciones específicas del contratista	1. Suministrar los instrumentos de cómputo y equipos tecnológicos referidos en las especificaciones técnicas de los estudios previos y términos de referencia en la cantidad y descripción técnica que en ellos se describa. 2. Suministrar el mobiliario de oficina requerido en la cantidad y descripción técnica contemplada en los estudios previos. 3. Realizar las actividades y acciones necesarias para la entrega de todos y cada uno de los equipos dentro del tiempo estipulado en el contrato 4. Brindar las garantías para todos los equipos tecnológicos y mobiliario de oficina que sean suministrados con ocasión al objeto del presente contrato. 5. Informar a la E.S.E. la fecha y hora posible de la entrega de los equipos para asignar al personal de planta que recibirá los productos y verificará las condiciones en las que lleguen los productos al ser entregados. 6. Dar aviso oportuno de posibles retrasos que puedan presentarse en la entrega de los equipos tecnológicos y mobiliario de oficina. 7. Realizar la entrega de los equipos tecnológicos y mobiliario de oficina en estado de servir. 8. Realizar todas y cada una de las actividades requeridas para el buen cumplimiento del objeto contractual. 9. Presentar informe con registro fotográfico donde conste la entrega de los productos y el estado de los mismos 10. Realizar el pago de seguridad social de todas las personas que intervengan en la ejecución del contrato, incluyendo el pago de ARL. 11. Asumir los costos de envío de los equipos biomédicos a las instalaciones de la E.S.E. 12. Realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.
Tercera: obligaciones del contratante	EL CONTRATANTE, se obliga a: a). Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato. b). Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. c). Suministrar al contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. d). Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. e). Todas las demás

	obligaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.
Cuarta: valor del contrato	El valor del contrato es de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M.L. ($175.286.538).**
Quinta: Forma de pago	El Contratista presentará factura en original y copia, al Contratante, por un valor equivalente al 50% del valor contratado que equivalen a **OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($87.643.269)** para dar inicio a las gestiones de obtención de los equipos tecnológicos y parte de mobiliario para las oficinas, previa constitución de la póliza y además en la factura deberá describir el uso que se le dará al anticipo que va a recibir y tendrá que acompañarla con el comprobante de pago de la seguridad social y certificación bancaria; y el 50% restante, será cancelado una vez culmine con la prestación del servicio, cuyo pago se efectuará en un término no mayor a treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de recibo por el Contratante de la factura. **Parágrafo:** para el pago restante, además de la factura, el contratista deberá entregar documento donde conste el recibo a satisfacción por parte del funcionario público, trabajador oficial o contratista encargado, informe acompañado de registro fotográfico de la entrega de los equipos en buen estado y demás documentos que consten en el anexo que le fue entregado con la solicitud de documentos.
Sexta: Duración	El término de duración del presente contrato será de UN MES Y MEDIO, iniciando a partir del día 27 de junio de 2023 hasta el 10 de agosto de 2023. **Parágrafo**. No obstante, lo anterior, las partes pactan que el CONTRATANTE podrá dar por terminado el presente contrato de manera unilateral en cualquier momento sin que haya lugar al reconocimiento y pago de indemnización de ninguna índole.
Séptima: Gastos	Todos los gastos que llegare a pagar a terceros EL CONTRATANTE por el incumplimiento del CONTRATISTA en la ejecución del presente contrato deberán ser reconocidos por éste.
Octava: Pago de Aportes al sistema de seguridad social	EL CONTRATISTA deberá cumplir con la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral previsto en la Ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes en materia de salud y pensiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto único

	reglamentario del Sector Salud y Protección Social Número 780 de 2016. **PARÁGRAFO 1.** El contratista deberá cotizar sobre el 40% del valor del contrato como aportes al sistema de seguridad social. **PARÁGRAFO 2:** Cuando por inicio o terminación del contrato de prestación de servicios resulte un periodo inferior a un mes, el pago de la cotización al Sistema de Seguridad Social Integral se realizará por el número de días que corresponda. El Ingreso Base de Cotización (IBC), no podrá ser inferior a la proporción del salario mínimo mensual legal vigente.
Novena: Penal	Se estipula una cláusula penal equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, en la cual incurrirán las partes tanto EL CONTRATISTA como el CONTRATANTE por incumplimiento del objeto y las obligaciones que contraen.
Décima: Multas	En el evento en el que el CONTRATISTA incurra en mora o incumplimiento parcial de las obligaciones que adquiere por el contrato, la E.S.E. mediante resolución motivada, aplicará las siguientes multas en forma simultánea o sucesiva de ser necesario, previa la garantía de un debido procedimiento de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes: a) Por no iniciar o no reanudar las actividades, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de las mismas sin causa justificada o por causas imputables al CONTRATISTA, 1.5 SMDLV. b) Por cada día de mora en las entregas de los informes y/o productos a que se obliga, 1.5 SMDLV. c) Por no acatar las órdenes del supervisor o coordinador para que se corrijan defectos observados en el desarrollo del contrato, o para que se tomen medidas de seguridad necesarias para la prevención de acciones, 1.5 SMDLV por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del supervisor. d) Por no constituir o prorrogar a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, 0.5 SMDLV por cada día de mora en la entrega de la garantía. Parágrafo: Una vez declarado el incumplimiento del contrato, el valor de las multas se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude a EL CONTRATISTA, si la hubiere, y si esto no fuere posible se cobrará ejecutivamente.

Décima primera: aplicación de las multas y cláusula penal	El valor de las multas la cláusula penal a que se refieren las cláusulas anteriores conforme a lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 4° de la Ley 80 de 1993, será impuesto por el Gerente de la EMPRESA mediante resolución motivada, contra la cual proceden los recursos estipulados en las normas legales aplicables. Una vez ejecutoriados los actos administrativos que la impongan podrán ser tomados dichos valores de saldo a favor de EL CONTRATISTA
Décima segunda: autonomía del contratista	EL CONTRATISTA se obliga a título de contratista independiente; EL CONTRATANTE no adquiere con él, ni con las personas que ocupe para la ejecución del contrato, ninguna vinculación de carácter laboral y/o administrativo. Por lo tanto, EL CONTRATANTE sólo contrae la obligación de pagar el precio convenido, ya que son de cargo del CONTRATISTA todos los gastos que ocasione el cumplimiento de las obligaciones que por este contrato adquiere.
Décima tercera: apropiaciones presupuestales	Los gastos en que incurra EL CONTRATANTE durante la ejecución del presente contrato, se imputarán al **RUBRO N.° 212020100402 denominado COMPRA DE EQUIPOS** del presupuesto de la actual vigencia. Los pagos a EL CONTRATISTA se subordinarán a las apropiaciones presupuestales correspondientes.
Décima cuarta: perjuicios a terceros	EL CONTRATISTA será responsable de todo daño o perjuicio que cause directa o indirectamente a terceros, por acción inapropiada, negligencia u omisión de su parte, en las actividades relacionadas con el objeto del contrato.
Décima quinta: cláusulas excepcionales	Al presente contrato se entienden incorporadas las cláusulas exorbitantes de la Ley 80 de 1993. Para su aplicación se seguirá el proceso establecido en la Ley 1474 de 2011. **PARAGRAFO 1. CADUCIDAD.** El contratante declarará la caducidad del contrato según el procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011, si se llegare a presentar algún hecho constitutivo de incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones a su cargo, que a juicio del contratante afecta de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que se puede llegar a su paralización. **PARÁGRAFO 2. EFECTOS DE LA CADUCIDAD**: Ejecutoriada la resolución que declare la caducidad tendrá lugar: a) La terminación del contrato b) Su inmediata liquidación c) Hacer efectiva la cláusula penal.

Décima sexta: inhabilidad e incompatibilidades	El contratista declara bajo la gravedad del juramento que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades de que trata la ley.
Décima séptima: cesión del contrato	El contratista no podrá ceder el presente contrato a persona natural o jurídica, sin previa autorización por parte del contratante.
Décima octava: Supervisión del contrato	La supervisión técnica estará a cargo del Almacenista y la supervisión administrativa y financiera del presente contrato estará a cargo de la **Subdirectora Administrativa y Financiera.** El supervisor deberá realizar actas parciales de supervisión; previo informe de la realización del objeto del contrato por parte del contratista, entrega de informe de actividades y demás documentación indicada como cuenta de cobro y soporte de pago de los aportes al sistema integral de seguridad social.
Décima novena. Informe de realización de las actividades	El CONTRATISTA deberá realizar presentar informe con recibo de entrega a satisfacción donde conste el detalle de la entrega de los equipos biomédicos y fotografías donde se muestre el estado de los mismos.
Vigésima: de la suspensión provisional del contrato	Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para efectos del plazo extinguido se compute el tiempo de la suspensión.
Vigésima primera: Garantías	EL CONTRATISTA otorgará en los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato a favor del CONTRATANTE las garantías que a continuación se fijan; las mismas que deberán ser otorgadas por entidades bancarias o compañías de seguros acreditadas por la superintendencia financiera. • Garantía de Manejo y Correcta Inversión del ANTICIPO. Por el 100% del valor total del anticipo, su vigencia debe ser por el término del contrato y cuatro (4) meses más. • Garantía de CUMPLIMIENTO que respalde las obligaciones contractuales, equivalente al 20% del valor del contrato, con una vigencia del término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. • Garantía de CALIDAD DE LOS BIENES por una cuantía equivalente al quince (30%) por ciento del valor total del contrato y vigencia de un año

	a partir del acta de recibo del producto a satisfacción.
Vigésima segunda: Requisitos de perfeccionamiento	El presente contrato se perfeccionará una vez sea suscrito por las partes. Los gastos de perfeccionamiento son a cargo del CONTRATISTA.
Vigésima tercera: Documentos	Para todos los efectos legales se entienden incorporados al presente contrato los siguientes documentos: Hoja de Vida de la Función Pública – RUT – Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía – Tarjeta Profesional – Declaración de Bienes y Rentas - Constancia de afiliación al sistema general de seguridad social en salud y pensión - Certificado de Antecedentes Disciplinarios – Certificado de Antecedentes Fiscales – Certificado de Antecedentes Judiciales.
Vigésima cuarta: Domicilio contractual	Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será el Municipio de Remedios Antioquia.
Vigésima quinta: Notificaciones	Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo o con ocasión del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: • **Contratante** Dirección: Calle las Palmas N° 12-120 E-mail: info@hsvpremedios.gov.co • **Contratista** Dirección: Carrera 15 No. 41 – 144 Local 144 Medellín E-mail: siressas@gmail.com Celular: 321 640 8882 Teléfono: 604 232 8582 **PARÁGRAFO.** Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA acepta expresamente la autorización para ser notificado en las direcciones (física y/o electrónica) anteriormente registradas.
Vigésima Sexta: Indemnidad	LAS PARTES se mantendrán recíprocamente indemnes de reclamos, demandas y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades o bienes de terceros, o de las mismas partes, por hechos que le sean imputables durante la ejecución de este Contrato. Se consideran como hechos imputables a LAS PARTES todas las acciones u omisiones de sus empleados y demás personas a su cargo y el incumplimiento de sus

	obligaciones contractuales y legales. En caso de reclamo, demanda o acción legal contra una parte por hechos que según este contrato comprometan la responsabilidad de la otra, aquel le notificará lo más pronto posible, para que éste adopte las medidas pertinentes según la ley o adelante las negociaciones para llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, la parte responsable no asume oportuna y debidamente la defensa de la otra aquél (el responsable) pagará todos los gastos que se causen por tal motivo.
Vigésima Séptima: Liquidación de Común Acuerdo	El presente contrato se podrá liquidar de común acuerdo entre las partes dentro de los un (01) mes siguiente a la terminación del contrato.
Vigésima Octava: Liquidación Unilateral	Si las partes no llegan a ningún acuerdo, o si el contratista, no comparece a la liquidación; en el expediente se dejarán las constancias de ello, y el Hospital, procederá a su liquidación unilateral, mediante acto administrativo motivado contra el cual procede el recurso de reposición; de acuerdo a lo consagrado en el Código Contencioso Administrativo artículo 136, numeral 10 literal d), esta liquidación unilateral, debe efectuarse dentro del mes siguiente.

Para constancia se suscribe el presente documento por las partes en el Municipio de Remedios Antioquia el día 27 de junio de 2023.

CARLOS ALBERTO SALAZAR MUÑOZ **CONTRATANTE** **Representante Legal** **C.C. 98.591.244**	**LUIS HERNAN GARZON RIOS** **CONTRATISTA** **Representante Legal SIRES S.A.S.** **C.C. 15.380.648**

Proyectó:

JUAN CAMILO GÓMEZ OSORNO
Asesor Contratación
E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Remedios